

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 550/2531

นางจำ ตันตระกูลช

โจทก์

นางทอฮวย แซ่โป้ว

จำเลย

นางจำ ตันตระกูล โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 จึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า ฎีกาโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ศาลอุทธรณ์นำข้อเท็จจริงมาปรับแก้ข้อกฎหมายในความผิดตามฟ้องที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาโปรดมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นรับฎีกาของโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 61)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 63)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า จำเลยเบิกความในคดีก่อนตามคำบอกเล่าของผู้อื่นโดยไม่รู้ว่าข้อที่เบิกความนั้นเป็นเท็จขาดเจตนากระทำผิดโจทก์ฎีกาว่าการเบิกความถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จะต้องรับผิดชอบตามคำเบิกความนั้นโดยไม่คำนึงว่าข้อเท็จจริงที่ได้รับมานั้นถูกต้องหรือไม่ และจำเลยรู้ข้อเท็จจริงเรื่องที่พิพาทกันตั้งแต่ก่อนเบิกความแล้ว เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า จำเลยเบิกความในคดีก่อนตามคำบอกเล่าของผู้อื่นโดยไม่รู้ว่าข้อที่เบิกความนั้นเป็นเท็จขาดเจตนากระทำผิดโจทก์ฎีกาว่าการเบิกความถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จะต้องรับผิดชอบตามคำเบิกความนั้นโดยไม่คำนึงว่าข้อเท็จจริงที่ได้รับมานั้นถูกต้องหรือไม่ และจำเลยรู้ข้อเท็จจริงเรื่องที่พิพาทกันตั้งแต่ก่อนเบิกความแล้ว เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-จำนง นิยมวิภาต-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ